26/7/2012

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI HỌC PHẦN

Phần chuyên đề Luật sư và nghề Luật sư

Khóa Đào tạo Luật sư 13 (Lớp G & H) tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm bài : 150 phút.

Phần I : Lý thuyết

Câu 1 (3.0đ) Anh (chị) hãy viết lập luận để chứng minh nhận định :" Nghề Luật sư ở Việt Nam hiện nay tuy còn có nhiều cản trở nhưng rất có triển vọng phát triển "

Câu 2.(2.0đ) Trình bày các hình thức hành nghề Luật sư quy định trong luật Luật sư 2006? P25 Giải thích rõ tại sao luật Luật sư lại quy định nhiều hình thức hành nghề? ?

Phần II: Tình huống.

Anh Hà và chị Loan là vợ chồng nhưng muốn ly hôn. Cả hai tìm đến luật sư An (là bạn học cũ của cả hai) hiện là Trưởng Văn phòng Luật sư X để tư vấn và nhờ luật sư An tham gia phiên Tòa để bảo vệ quyền lợi cho cả hai vì anh Hà và chị Loan cho rằng họ đã thỏa thuận được các vấn đề chung cần giải quyết. Nhưng qua trao đổi và tiếp xúc luật sư An thấy giữa họ còn những bất đồng về vấn đề tài sản nên luật sư An đã tư vấn cho họ: luật sư An sẽ bảo vệ cho một người , còn luật sư An sẽ cử một luật sư khác của Văn phòng Luật sư X bảo vệ cho bên kia.. Anh Hà đồng ý để luật sư An tham gia phiên Tòa bảo vệ cho chị Loan, còn anh Hà thì sẽ được luật sư An phân công cho luật sư T của văn phòng bảo vệ.

Câu 1 : (1,0đ) Theo anh (chị) thì việc làm của luật sư An có đúng không ? Phân tích rõ tại sao? k° đúng GT 11, 2-3 K 1a ĐĐL

Tình huống bổ sung.

Trong quá trình tư vấn cho chị Loan, luật sư An đã tư vấn cho chị Loan nếu muốn được hưởng phần nhiều hơn trong khối tài sản thì cần bỏ đi tờ giấy mua nhà trước và tìm những người đã bán nhà trước đây nhờ họ xác nhận lại việc bán nhà lúc đầu cho cha mẹ chị sau đó cha mẹ chị chỉ nhờ hai vợ chồng đứng tên hộ mà thôi.

LUẬT SƯ FDVN
Nghề nghiệp web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner